

内蒙古自治区第十一届人民代表大会 常务委员会公告

第二十九号

2011年7月28日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过修订的《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》，现予公布，自2011年10月1日起施行。

2011年7月29日

内蒙古自治区实施《中华人民共和国 村民委员会组织法》办法

(2000年4月7日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 2002年12月3日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议修正 2011年7月28日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议修订)

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国村民委员会组织法》，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 嘎查村民委员会是嘎查村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

第三条 嘎查村民委员会根据居住状况、人口多少，按照便于群众自治，有利于经济发展和社会管理的原则设立。

嘎查村民委员会的设立、撤销、范围调整，由

苏木、乡、民族乡、镇人民政府提出，经嘎查村民会议讨论同意后，报旗县级人民政府批准。

嘎查村民委员会可以根据嘎查村民居住情况、集体土地所有权关系等，分设若干村民小组。村民小组在嘎查村民委员会领导下开展工作。

第四条 中国共产党在农村牧区的基层组织，按照中国共产党章程进行工作，发挥领导核心作用，领导和支持嘎查村民委员会行使职权；依照宪法和法律，支持和保障嘎查村民开展自治活动、直接行使民主权利。

第五条 苏木、乡、民族乡、镇人民政府对嘎查村民委员会的工作给予指导、支持和帮助，但不

新举行换届选举。嘎查村民委员会成员可以连选连任。

第十一条 嘎查村民委员会换届选举工作由自治区人民政府统一部署,各级人民政府组织实施,民政部门负责日常工作。

嘎查村民委员会换届选举,因特殊情况需要提前或者延期举行的,须经嘎查村民会议决定,由苏木、乡、民族乡、镇人民政府报旗县级人民政府批准。

第十二条 嘎查村民委员会换届时,各级人民政府应当成立嘎查村民委员会选举工作机构,指导本行政区域内嘎查村民委员会选举工作,其职责是:

- (一)宣传宪法、法律、法规和国家政策;
- (二)制定并组织实施选举工作计划,规范选举委托书、预选票、选票式样等选举文书;
- (三)培训选举工作人员;
- (四)指导和监督嘎查村民委员会选举工作;
- (五)受理有关选举的来信来访;
- (六)总结、交流选举工作经验;
- (七)建立选举工作档案;
- (八)承办选举工作中的其他事项。

第十三条 嘎查村应当成立嘎查村民选举委员会,主持本届嘎查村民委员会的选举工作。

嘎查村民选举委员会由能够代表嘎查村民利益、办事公道、有一定文化知识和组织能力的五至九名嘎查村民组成,由上届嘎查村民委员会召集嘎查村民会议、嘎查村民代表会议或者各村民小组会议推选产生。

嘎查村民选举委员会主任由嘎查村民选举委员会推选产生。其他任何组织或者个人不得指定、委派或者撤换嘎查村民选举委员会主任和委员。

嘎查村民选举委员会主任和委员应当报苏

木、乡、民族乡、镇人民政府嘎查村民委员会选举工作机构备案。

嘎查村民选举委员会会议实行少数服从多数的原则。

第十四条 嘎查村民选举委员会履行下列职责:

- (一)组织嘎查村民学习有关选举方面的法律、法规和政策;
- (二)依法制订嘎查村选举工作实施方案;
- (三)确定和培训选举工作人员;
- (四)组织登记参加选举的嘎查村民,审查登记参加选举的嘎查村民资格,公布登记参加选举的嘎查村民名单,发放参选证;
- (五)组织登记参加选举的嘎查村民提名推荐、协商候选人,审查确定并公布正式候选人名单;
- (六)确定并公布选举日期、投票时间、投票地点、投票方式;
- (七)准备嘎查村民委员会候选人预选票、选票、委托书和票箱;
- (八)主持召开选举大会,组织投票选举,公布并上报选举结果;
- (九)处理选举中出现的问题;
- (十)确认选举无效和当选无效;
- (十一)总结选举工作,建立选举工作档案;
- (十二)办理选举工作中的其他事项。

第十五条 嘎查村民选举委员会成员在选举期间无故不参加嘎查村民选举委员会会议的,其职务自行终止。

对不依法履行职责的嘎查村民选举委员会成员,嘎查村民选举委员会二分之一以上的成员或者本嘎查村五分之一以上有选举权的嘎查村民可以提出免职建议,经嘎查村民代表会议或者推选其为嘎查村民选举委员会成员的村民小组会议同

意,予以免职。

第十六条 嘎查村民选举委员会成员被确定为嘎查村民委员会成员候选人的,应当退出嘎查村民选举委员会。

嘎查村民选举委员会成员退出嘎查村民选举委员会或者因其他原因出缺的,按照原推选嘎查村民选举委员会成员的顺序依次递补,也可由嘎查村民会议、嘎查村民代表会议或者村民小组会议另行推选。

第二节 参加选举嘎查村民的条件

第十七条 年满十八周岁的嘎查村民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。但是,依照法律被剥夺政治权利的人除外。

计算嘎查村民年龄的时间以正式选举为准;嘎查村民出生日期,以身份证为准;未办理身份证的,以户籍登记为准。

第十八条 嘎查村民委员会选举前,应当对下列人员进行登记,列入参加选举的嘎查村民名单:

(一)户籍在本嘎查村并且在本嘎查村居住的嘎查村民;

(二)户籍在本嘎查村,不在本嘎查村居住,本人表示参加选举的嘎查村民;

(三)户籍不在本嘎查村,在本嘎查村居住或者工作一年以上,本人申请参加选举,并且经嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议同意参加选举的公民。

已在户籍所在嘎查村或者居住嘎查村登记参加选举的嘎查村民,不得再参加其他地方嘎查村民委员会的选举。

第十九条 登记参加选举的嘎查村民在选举期间不在本嘎查村,嘎查村民选举委员会依法告知后,在规定期限内未表示参加选举的,不列入参

嘎查村民委员会的组成

第二十条 嘎查村民委员会由五至九人组成,主任、副主任和委员由嘎查村民选举产生。嘎查村民委员会成员应当是年满十八周岁的嘎查村民,具有本嘎查村户籍,未被剥夺政治权利,未被依法剥夺选举权和被选举权。

嘎查村民委员会成员应当是嘎查村民,具有本嘎查村户籍,未被剥夺政治权利,未被依法剥夺选举权和被选举权。嘎查村民委员会成员应当是嘎查村民,具有本嘎查村户籍,未被剥夺政治权利,未被依法剥夺选举权和被选举权。

嘎查村民委员会的产生

第二十一条 嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

第二十二条 嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

(一)嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

(二)嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

(三)嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

(四)嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

第二十三条 嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

嘎查村民委员会由嘎查村民选举产生。嘎查村民选举可以采用直接选举的方式,也可以采用间接选举的方式。

和一名得票多的人数较少的民族的嘎查村民为嘎查村民委员会成员候选人。

登记参加选举的嘎查村民提名预选候选人时,在选票上填写的候选人不得超过应选名额。

第二十四条 嘎查村民委员会实行差额选举,嘎查村民委员会主任、副主任候选人数应分别比应选人数多一人,委员候选人数应比应选人数多一至二人。

第二十五条 嘎查村民委员会成员候选人产生后,嘎查村民选举委员会应当按照候选人得票多少的顺序在正式选举日五日前张榜公布。对依法确定的符合条件的候选人,任何组织或者个人不得取消、调整或者变更。

嘎查村民委员会成员候选人自愿放弃候选人资格的,应当在正式选举日前以书面形式向嘎查村民选举委员会提出,按照原预选结果依次递补。

嘎查村民选举委员会应当组织候选人与嘎查村民见面,由候选人介绍履行职责的设想,回答嘎查村民提出的问题。

第二十六条 采取无候选人选举方式的,在正式选举日直接进行投票选举。

有意愿参选嘎查村民委员会成员的嘎查村民,应当在正式选举日十日前向嘎查村民选举委员会书面提出参选意愿。嘎查村民选举委员会对有多选意愿的嘎查村民进行资格审查后,在正式选举日五日前公布参选人员名单。

第四节 选举程序

第二十七条 选举嘎查村民委员会,应当在嘎查村民委员会所在地设立中心会场,由嘎查村民选举委员会主持召开选举大会集中投票。个别居住分散、交通不便或者难以集中投票的嘎查村可以增设投票站,也可以为老弱病残等不能到中心会场或者投票站投票的嘎查村民,设立流动票

箱。

投票选举前,嘎查村民选举委员会应当核实参选人数,提名监票人、唱票人、计票人,并经选举大会通过。

中心会场、投票站、流动票箱均应有嘎查村民选举委员会成员和监票人负责投票的监督工作。

嘎查村民委员会成员候选人及其近亲属不得参与选举大会的组织工作。

第二十八条 选举嘎查村民委员会主任、副主任、委员,可以一次性投票选举,也可以按职务分次投票选举。具体选举形式由嘎查村民选举委员会确定。

选举嘎查村民委员会主任、副主任、委员使用一张选票的,对同一候选人只能投一次赞成票。同一候选人如果高职务未能当选,应当把高职务得票计入低职务得票中。

第二十九条 中心会场和投票站应当设立领取选票处、秘密写票处。

登记参加选举的嘎查村民凭参选证领取选票。选票由登记参加选举的嘎查村民本人填写。本人不能填写选票的,可以委托他人代写。

登记参加选举的嘎查村民,选举时已在本嘎查村的,不能委托他人投票。

登记参加选举的嘎查村民,选举期间外出不能参加投票的,可以在选举日三日前书面委托本嘎查村有选举权的近亲属代为投票。每一嘎查村民接受的委托不得超过三人。嘎查村民选举委员会应当公布委托人和受委托人的名单。

第三十条 选举采取无记名投票、公开计票的方式进行。每一登记参加选举的嘎查村民在一次选举中只有一个投票权。登记参加选举的嘎查村民对候选人可以投赞成票,可以投反对票,可以弃权,也可以另选他人。

第三十一条 投票结束后,应当将所有投票

箱密封后于当日集中到选举大会会场,由监票人、唱票人、计票人当众打开票箱,核对投票人数和票数,并公开唱票、计票。选票统计结果记录,由监票人、唱票人、计票人分别签名。

计票结束后,由监票人宣布计票结果,大会主持人当场公布选举结果。嘎查村民选举委员会当众封存选票。

第三十二条 每次选举收回的选票,等于或者少于发出的选票,选举有效。

每一选票所选的名额,等于或者少于应选人数的有效;多于应选人数的为废票。填写的选票部分无法辨认的,无法辨认的部分无效;全部无法辨认的,全部无效。废票和无效票应当经嘎查村民选举委员会过半数成员确认。

第三十三条 选举嘎查村民委员会,有登记参加选举的嘎查村民过半数投票,选举有效;候选人获得参加投票的嘎查村民过半数的选票,始得当选。

获得过半数以上选票的候选人人数多于应选人数时,以得票多的当选;如遇票数相同,不能确定当选人时,应当就票数相同的候选人当场或者在三日内再次投票,以得票多的当选。

主任、副主任的当选人中有妇女、人数较少的民族的,委员的当选人按照得票多少的顺序确定;主任、副主任的当选人中没有妇女、人数较少的民族的,委员的当选人按照下列方式确定:

(一)有妇女、人数较少的民族的嘎查村民获得过半数赞成票的,应当首先确定得票最多的妇女、人数较少的民族的嘎查村民当选,其他当选人按照得票多少的顺序确定;

(二)没有妇女、人数较少的民族的嘎查村民获得过半数赞成票的,应当在委员的应选名额中确定两个名额另行选举产生妇女、人数较少的民族的委员,其他当选人按照得票多少的顺序确定。

当选人数达到三人,但是仍不足应选人数的,不足的名额可以暂缺。主任暂缺时,由当选时得票多的副主任临时主持工作;主任、副主任都暂缺时,由当选时得票多的委员临时主持工作,直至选出主任、副主任为止。

当选人数不足三人,不能组成新一届嘎查村民委员会,不足的名额应当另行差额选举。另行选举时,根据在第一次投票时得票多少的顺序,确定候选人。另行选举以得票多的当选,但得票数不得少于已投选票总数的三分之一。另行选举应当当场进行。如遇特殊情况,经嘎查村民选举委员会讨论决定,也可以在一个月内进行。

第三十四条 嘎查村民委员会选举结果由嘎查村民选举委员会报苏木、乡、民族乡、镇人民政府备案。

第三十五条 嘎查村民委员会的下属委员会成员由嘎查村民委员会提名,经嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议表决,以嘎查村民会议到会人数过半数通过,或者三分之二以上嘎查村民代表通过。嘎查村民委员会成员可以兼任下属委员会成员。

第三十六条 新一届嘎查村民委员会产生后,上一届嘎查村民委员会应当在十日内向新一届嘎查村民委员会移交公章、办公设施、财务帐目、经营资产、档案资料以及其他应当交接的事项。工作移交由嘎查村民选举委员会主持,由苏木、乡、民族乡、镇人民政府监督交接。

第五节 选举无效、当选无效的确认和处理

第三十七条 嘎查村民对选举程序或者选举结果有异议的,由嘎查村民选举委员会负责调查并在受理之日起十日内依法确认是否有效。

第三十八条 有下列情形之一的,应当确认为选举无效:

- (一) 不按照本办法确定候选人的;
- (二) 违背直接选举原则,由每户派代表或者嘎查村民代表投票选举的;
- (三) 先选委员,再由委员或者嘎查村民代表推选主任、副主任的;
- (四) 违背差额选举原则,实行等额选举的;
- (五) 违背无记名投票原则,采取举手选举的;
- (六) 收回的选票多于发出的选票的;
- (七) 参加投票的嘎查村民未超过登记参加选举的嘎查村民半数的;
- (八) 不当众开箱公开检票计票的;
- (九) 伪造选票、虚报选举票数或者有其他弄虚作假行为的。

第三十九条 有下列情形之一的,应当确认当选无效:

- (一) 整体选举无效的;
- (二) 以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选票、虚报选举票数等不正当手段当选的;
- (三) 不具备登记参加选举的嘎查村民资格的。

第四十条 确认选举无效的,按照本办法规定的选举程序重新选举。确认当选无效的,按照本办法规定的选举程序另行选举。

对以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选票、虚报选举票数等不正当手段,妨害嘎查村民行使选举权、被选举权,破坏嘎查村民委员会选举的行为,嘎查村民有权向苏木、乡、民族乡、镇人民政府和人民代表大会或者旗县级人民代表大会常务委员会和人民政府或者旗县级人民政府负责调查并依法处理。

第六节 罢免、辞职和补选

第四十一条 嘎查村五分之一以上有选举权

的嘎查村民或者三分之一以上的嘎查村民代表联名,可以对嘎查村民委员会成员提出罢免要求。

罢免要求应当以书面形式向嘎查村民委员会提出,并向所在苏木、乡、民族乡、镇人民政府备案,写明罢免理由。

第四十二条 对符合本办法规定的罢免要求,应当在30日内召开嘎查村民会议,进行投票表决。逾期不召开嘎查村民会议,经苏木、乡、民族乡、镇人民政府调查核实的,可以由苏木、乡、民族乡、镇人民政府召集嘎查村民会议进行投票表决。

罢免嘎查村民委员会副主任、委员的嘎查村民会议,由嘎查村民委员会主任主持。罢免主任或者嘎查村民委员会多数成员时,应当在苏木、乡、民族乡、镇人民政府指导下,由嘎查村民会议推选成立罢免委员会,罢免委员会由五至七人组成,按照法定程序主持召开嘎查村民会议投票表决。

第四十三条 嘎查村民会议在讨论表决罢免要求时,提出罢免要求的人应当派代表到会作出说明并回答有关询问,被提出罢免的人有权出席会议并提出申辩意见。

第四十四条 罢免嘎查村民委员会成员,必须经登记参加选举的嘎查村民过半数投票,并经投票的嘎查村民过半数通过。投票表决的程序和方法适用本办法规定的选举程序和方法。表决结果由嘎查村民委员会报苏木、乡、民族乡、镇人民政府备案。

第四十五条 嘎查村民委员会成员要求辞去职务的,应当以书面形式向嘎查村民委员会提出,嘎查村民委员会应当召开嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议,并经到会人员的过半数通过。

当选的嘎查村民委员会成员之间有近亲属关系的,保留职务较高的一人的职务,职务相同的则保留得票最多的一人的职务。

嘎查村民委员会成员丧失行为能力或者被判

处刑罚的,其职务自行终止。

第四十六条 嘎查村民委员会成员出缺,且距本届嘎查村民委员会任期届满尚有六个月以上的,应当在三个月内进行补选。补选适用本办法规定的选举程序,通过嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议决定。

嘎查村民委员会成员集体辞职,应当在三个月内重新选举。

第四章 嘎查村民会议和嘎查村民代表会议

第四十七条 嘎查村民会议由本嘎查村十八周岁以上的嘎查村民组成。

第四十八条 嘎查村民会议由嘎查村民委员会召集,委员会主任主持,或者由主任委托副主任主持。

有十分之一以上的嘎查村民或者有三分之一以上的嘎查村民代表提议,应当及时召集嘎查村民会议。

召开嘎查村民会议,应当有本嘎查村十八周岁以上的嘎查村民的过半数参加,或者有本嘎查村三分之二以上的户的代表参加,所作决定应当经到会人员的过半数通过。

召开嘎查村民会议,应当提前十天通知嘎查村民会议议题等。

召开嘎查村民会议,根据需要可以邀请驻本嘎查村的企业、事业单位和群众组织派代表列席。

第四十九条 涉及嘎查村民利益的下列事项,经嘎查村民会议讨论决定方可办理:

(一)本嘎查村享受误工补贴的人员及补贴标准;

(二)从嘎查村集体经济所得收益的使用;

(三)本嘎查村公益事业的兴办和筹资筹劳方案及建设承包方案;

(四)土地、草场、山林承包经营方案;

(五)嘎查村集体经济项目的立项、承包方案;

(六)宅基地的使用方案;

(七)征地补偿费的使用、分配方案;

(八)以借贷、租赁或者其他方式处分嘎查村集体财产;

(九)嘎查村民会议认为应当由嘎查村民会议讨论决定的涉及嘎查村民利益的其他事项。

嘎查村民会议可以授权嘎查村民代表会议讨论决定前款规定的事项。

法律对讨论决定嘎查村集体经济组织财产和成员权益的事项另有规定的,依照其规定。

第五十条 人数较多或者居住分散的嘎查村,可以设立嘎查村民代表会议,讨论决定嘎查村民会议授权的事项。

第五十一条 嘎查村民代表会议由嘎查村民代表、嘎查村民委员会成员组成。嘎查村民代表由嘎查村民按照每五户至十五户推选一人,或者由各村民小组推选若干人。嘎查村民代表应当占嘎查村民代表会议组成人员的五分之四以上,如女嘎查村民代表应当占嘎查村民代表会议组成人员的三分之一以上。

嘎查村民代表与嘎查村民委员会成员任期相同。嘎查村民代表可以连选连任。嘎查村民委员会成员一般不得兼任嘎查村民代表。任何组织或者个人不得指定、委派或者撤换嘎查村民代表。

嘎查村民代表应当向其推选户或者村民小组负责,接受嘎查村民监督。

第五十二条 嘎查村民代表会议每季度召开一次。有五分之一以上嘎查村民代表提议,应当召集嘎查村民代表会议。嘎查村民代表会议由嘎查村民委员会召集,委员会主任主持,或者由主任委托副主任主持。

召开嘎查村民代表会议,应当有三分之二以上的组成人员参加,所作决定应当经到会人员的

村民外出务工、经商等外出
的雇工约占三分之二，收
入之六分之二以上用于生活消费，
其余用于建房、娶亲、嫁女、

民小區又搬遷。他們外
委更強的工資使用。可以
林所到之處。企業和家

及公共事务的处理,由村民
的自治组织决定,所作决
议对本村民外经的渠道和民

主幹型村民自治

農村基層自治應當實行少數

制權於多數的工作原

查村居委员会实行嘎查村

...以其他形式...
...定期...
...村...

(三) 取用试剂时，应遵守下列规定：

(八) 是否发生其他重大事项，并说明情况；

(十一) 鄂西自治州民盟在协助人民政府开展工作的情况。

心的其他事項。

前款規定事項中，一般事項至少每季度公布一次；集體財務往來收支情況應當每月公布一次；涉及農民利益的重大事項應當

随时公布。

嘎查村应当对公示内容保证所公布事项的真实性,并接受嘎查村民的监督。

第五十一条 嘎查村应当建立嘎查村务监督委员会,负责监督村务运行,监督嘎查村务公开情况,负责

要查村民民主理财、集体资产公开等情况，

予以公布。对查出的违法违纪行为，要严肃处理，决不姑息。对举报有功人员，要给予奖励。对举报不实、诬告陷害的，要给予严肃处理。对举报不力、敷衍塞责的，也要给予严肃处理。对举报有功人员，要给予奖励。对举报不实、诬告陷害的，要给予严肃处理。对举报不力、敷衍塞责的，也要给予严肃处理。

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

查村务监督机构成员。

嘎查村务监督机构成员向嘎查村民会议和嘎查村民代表会议负责,并向嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议报告情况。可以列席嘎查村民委员会会议。

第五十八条 嘎查村民委员会成员以及由嘎查村民或者嘎查村集体承担误工补贴的聘用人员,应当接受嘎查村民会议或者嘎查村民代表会议对其履行职责情况的民主评议。民主评议每年至少进行一次,由嘎查村务监督机构主持。

嘎查村民委员会成员连续两次被评议不称职的,其职务终止。

第五十九条 嘎查村民委员会和嘎查村务监督机构应当建立嘎查村务档案。嘎查村务档案包括:选举文件和选票,会议记录,土地发包方案和承包合同,经济合同,集体财务账目,集体资产登记文件,公益设施基本资料,基本建设资料,宅基地使用方案,征地补偿费使用及分配方案等。嘎查村务档案应当真实、准确、完整、规范。

第六十条 嘎查村民委员会成员实行任期和离任经济责任审计,审计包括下列事项:

- (一)本嘎查村财务收支情况;
- (二)本嘎查村债权债务情况;
- (三)政府拨付和接受社会捐赠的资金、物资管理使用情况;
- (四)本嘎查村生产经营和建设项目的发包管理以及公益事业建设项目招标投标情况;
- (五)本嘎查村资金管理使用以及本嘎查村集体资产、资源的承包、租赁、担保、出让情况,征地补偿费的使用、分配情况;
- (六)本嘎查村五分之一以上的嘎查村民或者三分之一以上的嘎查村民代表要求审计的其他事项。

嘎查村民委员会成员的任期和离任经济责任审计,由旗县级人民政府、农业部门、财政部门或者苏木、乡、民族乡、镇人民政府负责组织,审计结果应当公布,其中离任经济责任审计结果应当在下一届嘎查村民委员会选举之前公布。

第六十一条 嘎查村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的,嘎查村民有权向苏木、乡、民族乡、镇人民政府或者旗县级人民政府及其有关主管部门反映,有关人民政府或者主管部门应当负责调查核实,责令依法公布;经查证确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任。

第六十二条 嘎查村民委员会或者嘎查村民委员会成员作出的决定侵害嘎查村民合法权益的,受侵害的嘎查村民可以申请人民法院予以撤销,责任人依法承担法律责任;也可以向苏木、乡、民族乡、镇人民政府提出申诉。

嘎查村民委员会不依照法律、法规的规定履行法定义务的,由苏木、乡、民族乡、镇人民政府责令改正。

苏木、乡、民族乡、镇人民政府干预依法属于嘎查村民自治范围事项的,由上一级人民政府责令改正。

第六章 附 则

第六十三条 旗县级以上人民政府应当将嘎查村民委员会换届选举所需工作经费列入本级财政预算。

第六十四条 本办法所称近亲属,是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

第六十五条 本办法自2011年10月1日起施行。